

广东省自然资源厅

粤自然资函〔2021〕406号

广东省自然资源厅关于印发城乡建设用地增减 挂钩节余指标跨省域调剂建新方案 审批工作指南的通知

广州、深圳市规划和自然资源局：

根据《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广州、深圳市实施的决定》（粤府令第281号）和《广东省自然资源厅关于将一批省级自然资源行政职权事项调整由广州、深圳市实施的通知》（粤自然资函〔2021〕304号），现将城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂建新方案审批工作指南和批复格式文本印发给你们，请遵照执行。执行中遇到的问题，请径向省自然资源厅反映。

广东省自然资源厅

2021年3月31日

城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域 调剂建新方案审批工作指南

一、依据文件

- (一)《土地管理法》;
- (二)《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》(国办发〔2018〕16号);
- (三)《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂实施办法》(自然资规〔2018〕4号);
- (四)《广东省城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂实施细则》(粤自然资规划发〔2018〕15号);
- (五)《广东省城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划编制技术指南(试行)》(粤国土资规划发〔2012〕62号);
- (六)《广东省自然资源厅关于城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂有关问题的通知》(粤自然资管制〔2020〕1052号);
- (七)《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广州、深圳市实施的决定》(粤府令第281号);
- (八)《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》(自然资规〔2018〕3号);
- (九)《广东省非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作指引》(粤国土资耕保发〔2018〕37号);
- (十)《广东省耕地质量管理规定》(广东省人民政府令第

273 号);

(十一)《城乡规划法》;

(十二)《广东省城乡规划条例》;

(十三)《广东省城市控制性详细规划管理条例》;

(十四)《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》(厅字〔2019〕48号);

(十五)《广东省土地利用总体规划实施管理规定》(粤府办〔2013〕3号);

(十六)《广东省国土资源厅关于交通水利用地和其他建设用地规模管理的通知》(粤国土资规划发〔2014〕132号);

(十七)《限制建设区用地项目目录》(粤国土资规保发〔2009〕395号);

(十八)1999年、2009年及最新年度土地利用现状数据库;

(十九)《土地管理法实施条例》;

(二十)《国土资源违法行为查处工作规程》;

(二十一)《违反土地管理规定行为处分办法》;

(二十二)《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于加强协调联动进一步做好建设项目用地审查和林地审核工作的通知》(自然资办发〔2021〕18号)。

二、申请材料

(一)市、县自然资源主管部门的请示文件(已委托实施的只需要县(市、区)自然资源主管部门的请示)。

(二)建新方案:

1.文本;

2.表格:

(1)项目区民意调查表;

(2)项目区民意调查汇总表(建新方案用地与征收用地红线一致的情况下,已在征地前期工作阶段开展听证、征地补偿安置方案公告、签订征地补偿协议和补偿登记的,可提供相应材料,不再提供项目区民意调查表和项目区民意调查汇总表);

(3)项目区拆旧区地类统计表(不能空表,数据填0);

(4)项目区拆旧区复垦规划(不能空表,数据填0);

(5)项目区建新区地类统计表;

(6)项目区建新区规划;

(7)挂钩周转指标使用与归还计划;

(8)项目区补偿安置情况;

(9)项目区权属调整情况;

(10)项目区资金预算与筹措情况;

(11)项目区实施效果评价;

(12)项目区基本情况统计表。

3.图件:

(1)项目区位置图;

(2)项目区最新土地利用现状图(局部),图上用红线标识建新区用地范围;

(3)项目区实施规划图;

(4)项目区相片(有一定的参照物);

(5) 项目区影像图。

4.数据:

(1) 建新地块坐标文件: 坐标文件参照《广东省城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划编制技术指南(试行)》(下称《技术指南》)中附录N的格式要求制作。txt格式,2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。

(2) 项目区拆旧区信息数据表(不能空表,数据填0);

(3) 项目区基本信息数据表;

(4) 项目区建新区信息数据表。

(三) 建新方案听证告知书、送达回证、会议纪要及听证代表签名(建新方案用地与征收用地红线一致的情况下,已在征地前期工作阶段开展听证、征地补偿安置方案公告、签订征地补偿协议和补偿登记的,可提供相应材料,不再提供该项材料)。

(四) 建新方案专家评审意见、专家签名表及修改情况说明。

(五) 建新方案、地块公示及公示照片(建新方案用地与征收用地红线一致的情况下,已在征地前期工作阶段开展征地补偿安置方案公告,可提供征地补偿安置方案公告相关材料,不再提供该项材料)。

(六) 县(市、区)财政、农业(项目区占用高标准农田情况)、林业以及其他部门意见复函。

(七) 增减挂钩跨省域调剂指标下达文件及使用材料。

(八) 建新占用耕地等级评定材料(项目区涉及占用耕地的提供)。

（九）耕作层剥离再利用方案或者提供县（市、区）人民政府关于耕地耕作层不剥离的说明（项目区涉及占用耕地的提供）。

（十）项目区用地国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划）符合情况及生态保护红线占用情况说明。

（十一）县（市、区）承诺项目区用地规模和布局将纳入正在编制的规划期到 2035 年的国土空间规划的有关说明。

（十二）项目区涉及建设用地需提供材料：

- 1.建新区范围内违法用地情况的说明（必须提供）；
- 2.行政处罚决定书（如涉及，须提供）；
- 3.行政处罚收款单据（如涉及，须提供）；
- 4.拆除的现场照片（如涉及，须提供）；
- 5.没收建筑物的移交证明（如涉及，须提供）；
- 6.强制执行申请书（如涉及，须提供）；
- 7.涉嫌犯罪案件移送书（如涉及，须提供）；
- 8.问题线索移送书（如涉及，须提供）；
- 9.建设用地批准文件（项目区如有依法批准建设用地的提供）。

（十三）争议地权益人同意争议地处理方式的书面意见（涉及争议地的提供）。

（十四）根据项目区实际情况需要提供的其他材料。

（十五）建新方案数据光盘（上述 14 项材料的电子版）。

三、审查要点

（一）综合材料审查要点

1.申请材料完整、齐全，文本材料统一使用 A4 纸打印，图件可按需求使用 A3 纸，光盘使用 DVD 或 CD 光盘刻录，复印的材料须加盖县级自然资源主管部门公章，并注明“与原件相符”。

2.请示文件、建新方案文本、光盘三者数据一致。

3.建新方案文本材料齐全，附表填写完整，图件、附表、照片加盖县级自然资源主管部门公章，签名、盖章齐全。

4.民意调查表签名齐全，无错签、漏签、代签。

5.听证邀请函送达回证相关内容填写完整，放弃听证的证明有效；听证会议纪要内容完整，听证代表签名齐全（建新方案用地与征收用地红线一致的情况下，已在征地前期工作阶段开展听证、征地补偿安置方案公告、签订征地补偿协议和补偿登记的，可提供相应材料，不再提供第 4，5 点中的材料）。

6.已经专家评审会评审通过，评审专家符合专家库要求，并结合评审专家提出的修改意见进行了修改和说明。

7.建新方案的公示中涉及地块位置、数量、面积等内容与方案文本一致，公示地点、时间符合要求（建新方案用地与征收用地红线一致的情况下，已在征地前期工作阶段开展征地补偿安置方案公告，告知地块位置、数量、面积等内容，且公示地点、时间符合要求的，可提供征地补偿安置方案公告相关材料，不再提供该项材料）。

8.已征求同级财政、农业、林业以及其他相关部门意见，并结合意见进行了修改和说明。

9.市、县增减挂钩跨省域调剂指标使用管理规范，指标台帐

清晰，未突破上级下达的指标规模，县（市、区）在市辖区内借用指标有上一级人民政府或上一级财政、自然资源部门联合批准的文件。

10.建新区现状建设用地面积占建新区总面积比例超过 10% 的，其现状建设用地切实存在零星分布、难以避让、影响新建地块完整性的情形。

11.光盘：按照《技术指南》格式要求组织材料刻录光盘，坐标文件采用 txt 格式，其他电子文件应原件彩色扫描成 PDF 格式，文件名称与材料名称一致，内容应清晰、完整。

（二）规划审查要点

在国土空间规划实施前，审查要点主要是审查建新区用地土地利用总体规划、生态保护红线和城乡规划的情况，国土空间规划实施后从其规定。

用地是否符合国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划）。是否占用生态保护红线和自然保护地。是否符合管制分区的要求。相关县（市、区）是否已承诺建新区用地规模和布局将纳入正在编制的规划期到 2035 年的国土空间规划。其中，用地规划用途中有交通水利和其他建设用地规模的，须有地市自然资源主管部门/县级以上行业主管部门出具的项目性质和使用用地面积的说明。

（三）地类审查要点

1.根据最新的土地利用变更调查数据库，对自然资源主管部门请示和建新方案中涉及的地类面积进行一致性审查，确保各地

类和面积准确；

2.提供的建新区最新土地利用现状图（局部）清晰且符合相关要求，建新区土地范围、图斑界线、地类编码等要素是否直观地反映在土地利用现状图面上，是否在图幅底端右下角空白处加盖县级以上自然资源行政主管部门公章及盖章日期；

3.目前以批次为单位，申报总面积、各分类面积的误差不超过 400 平方；

4.1999 年 1 月 1 日前变更的建设用地审查。项目区涉及 1999 年 1 月 1 日前变更的建设用地，县（市、区）自然资源主管部门需提供 1999 年 1 月 1 日前变更的建设用地范围坐标。已委托实施的地级以上市自然资源主管部门利用广东省自然资源图形辅助分析工具进行审查，如该部分地块在第二次土地利用现状调查成果和 1999 年 1 月 1 日土地利用现状变更成果中均为建设用地的，出具审核通过意见，可不使用增减挂钩节余指标。

5.建新方案审批中涉及占用林地的，提供有林地审核权限的林业主管部门作出的行政许可决定。

（四）耕地保护审查要点

1.请示文件和建新方案是否明确占用永久基本农田情况，建新区不得占用永久基本农田。

2.是否对报批涉及占用的耕地（含可调整地类）编制耕作层剥离再利用方案，并组织进行审查；确因耕作层已严重破坏或污染严重等特殊情形而无法实施耕作层剥离再利用的，是否已由县级自然资源部门会同相关部门进行认定，经当地人民政府同意后报上一级自然资源部门备案，明确可以不实施耕作层剥离。

（五）违法用地审查要点

1.审查是否对违法用地情况作说明，特别是涉及现状建设用地或实地存在违法用地的情况，相关材料是否前后一致。如不涉及违法用地，应提供用地手续、现场照片等佐证材料。如对违法用地作非立案处理的，应提供非立案处理的说明及佐证材料。

2.审查行政处罚是否依法依规，是否符合查处工作规程、自由裁量实施标准等要求。

3.审查行政处罚决定落实情况。按照行政处罚决定的种类，审查是否已缴纳罚款、是否已拆除建构筑物、是否移交没收建构筑物、是否申请法院强制执行等。

4.审查责任人的处理情况。违法占用耕地超过 10 亩（基本农田 5 亩）或其他涉嫌违反刑法的情形，需移送司法机关。党员涉嫌违反党纪、监察对象涉嫌职务违法、职务犯罪的情形，需移送纪检监察机关。

四、备案要求

（一）要建立城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂节余指标管理台账，对跨省域调剂节余指标的使用进行全程监管。

（二）在核发建新方案批复文件 10 个工作日内及时通过自然资源部城乡建设用地增减挂钩在线监管系统逐级完成备案，并将批准文件和电子数据光盘报我厅窗口，并在省增减挂钩试点项目管理系统（下称省系统）备案。凡备案材料齐备且电子数据符合省系统入库要求的，省厅将在收件后 5 个工作日内予以备案并更新省系统数据库，不再印发备案批复文件。

城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂 建新方案审批委托实施批复格式文本

广东省自然资源厅关于××市××县（市、区） ××年度城乡建设用地增减挂钩节余指标 跨省域调剂××项目建新方案的批复

××市自然资源主管部门：

《申请文件名称》（文号）收悉。根据《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广州、深圳市实施的决定》（粤府令第281号）、《广东省自然资源厅关于将一批省级自然资源行政职权事项调整由广州、深圳市实施的工作方案》（粤自然资函〔2021〕304号），以及国家和省关于城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂工作的有关规定，现对你市××县（市、区）××年度增减挂钩节余指标跨省域调剂××项目建新方案批复如下：

一、同意你局上报的××市××县（市、区）××年度增减挂钩节余指标跨省域调剂××项目建新方案。项目建新区总面积××亩，其中农用地××亩（耕地××亩、园地××亩、林地××亩、其他农用地××亩），未利用地××亩，建设用地××亩，所需指标××亩在省下达你市××年度增减挂钩节余指标跨省域调剂任务中统筹安排。

二、请你局严格按照国家和省有关城乡建设用地增减挂钩和增减挂钩节余指标跨省域调剂工作的规定要求，认真组织实施项目建新方案，切实保护相关土地权益人利益。

三、项目建新区占用的土地，要按照土地利用总体规划确定的用途使用，不再单独办理农用地转用审批手续，涉及土地征收的，应依法办理土地征收手续。

四、请你局按规定认真做好增减挂钩节余指标跨省域调剂使用的台账管理、信息在线备案等工作。

广东省自然资源厅
年 月 日

公开方式：不公开

抄送：各地级以上市自然资源主管部门。

广东省自然资源厅办公室

2021 年 4 月 1 日印发

排印：钟婉怡

校对：郭 军

共印 1 份
